



PUTUSAN

Nomor 4992 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **BESSE**, bertempat tinggal di Jalan H. Hamid, Kelurahan/Desa Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan;
2. **ANIAR DJURAIID**, bertempat tinggal di Perum Tokojo, Kijang Kota, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau;
3. **AMAL JAYA**, bertempat tinggal di Dusun Lopi, Desa Pancakarsa, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan;
4. **TENRI NYILI**, bertempat tinggal di Jalan H. Hasan Nomor 48, Kelurahan Amasangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Melas, S.H., M.H dan kawan-kawan., Para Advokat pada Kantor Hukum Agus Melas & Partner, beralamat kantor di Jalan Batara Guru Nomor 58 Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2023;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

1. **SOSIAWATI alias SOSILAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Blok AA Nomor 12, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan;
2. **WAHYUDDIN RAMLI**, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Blok AA Nomor 12, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 4992 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **ERY HIKMA**, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Blok AA Nomor 12, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan;
 4. **YASDY**, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Blok AA Nomor 12, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan;
 5. **WIWIN WAHYUNI**, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Blok AA Nomor - Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan;
 6. **ISKANDAR alias BAPA UNI**, bertempat tinggal di Dusun Londe, Desa Lakawali Pantai, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan;
- Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Pangerang, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Andi Pangerang Ahmad, S.H., beralamat kantor di Jalan Veteran Selatang Lorong 71, Nomor 11, Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2023;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Malili untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum tanah obyek sengketa seluas 56.882 m² yang telah menjadi empang yang terletak di Desa Lakawali Pantai, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan bagian dari Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00268 Tahun 2017 dengan Surat Ukur Nomor 00272/Lakawali Pantai/2017

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 4992 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 71.995 m² atas nama Muh. Djuraid Hanisong (alm) yang merupakan ayah kandung dari Para Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara : SHM Nomor 161/Manurung, GS Nomor 315/1981 tanggal 24-11-1981,
- Timur : Sungai,
- Selatan: Sungai,
- Barat : Sungai,

adalah sah milik dan kepunyaan Muh. Djuraid Hanisong (alm) yang saat ini menjadi Milik Para Penggugat;

3. Menyatakan menurut hukum Berita Acara Pengukuran Pengembalian dan Penetapan Batas Nomor 01/BAPB/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019 adalah sah dan mengikat atas obyek sengketa dan berdasarkan dari Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00268 Tahun 2017 dengan Surat Ukur Nomor 00272/Lakawali Pantai/2017 Luas 71.995 m² atas nama Muh. Djuraid Hanisong (alm);
4. Menyatakan Muh. Djuraid Hanisong (alm) telah wafat pada tanggal 4 Januari 2021 berdasarkan Akta Kematian Nomor 7371-KM-28062022-0004, dan Fatimah. DM (almh) wafat pada tanggal 26 September 2000 berdasarkan Akta Kematian Nomor 474/3-20.K.AS/VI/20022;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah obyek sengketa yang telah menjadi empang dan telah membangun 1 (satu) unit rumah panggung terbuat dari kayu yang agak rendah yang tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Muh. Djuraid Hanisong (alm) maupun dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
6. Menyatakan segala dokumen atau surat-surat yang terbit baik berupa sertipikat maupun surat-surat lainnya yang diterbitkan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Muh. Djuraid Hanisong (alm) maupun dari Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas obyek sengketa yang telah menjadi empang;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa yang telah menjadi empang dalam keadaan kosong,

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 4992 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sempurna tanpa syarat kepada Para Penggugat, terkecuali 1 (satu) unit bangunan rumah panggung tinggi terbuat dari kayu oleh karena bangunan tersebut milik dari Para Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan atas perkara ini;
 9. Menyatakan sah dan berharga serta benar menurut hukum terhadap sita jaminan (*revindicatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Malili atas tanah obyek sengketa yang menjadi empang dimaksud;
 10. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan terhadap gugatan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, kasasi ataupun *verzet* (bantahan);
 11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
 12. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara gugatan ini;

Subsida:

Mohon Keputusan yang seadil-adilnya demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat *error in kompetensi absolut*;
- Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*pluris litis consortium*);
- Gugatan Para Penggugat *error in obscur libel*;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Malili telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII, tanggal 26 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 4992 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum tanah obyek sengketa seluas 56.882 m² yang telah menjadi empang yang terletak di Desa Lakawali Pantai, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan bagian dari Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00268 tahun 2017 dengan Surat Ukur Nomor 00272/Lakawali Pantai/2017 Luas 71.995 m² atas nama Muh. Djuraid Hanisong (alm) yang merupakan ayah kandung dari Para Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : SHM Nomor 161/Manurung, GS Nomor 315/1981 tanggal 24-11-1981,
 - Timur : Sungai,
 - Selatan : Sungai,
 - Barat : Sungai,adalah sah milik dan kepunyaan Muh. Djuraid Hanisong (alm) yang saat ini menjadi Milik Para Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum Berita Acara Pengukuran Pengembalian dan Penetapan Batas Nomor 01/BAPB/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019 adalah sah dan mengikat atas obyek sengketa dan berdasarkan dari Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00268 tahun 2017 dengan Surat Ukur Nomor 00272/Lakawali Pantai/2017 Luas 71.995 m² atas nama Muh. Djuraid Hanisong (alm);
4. Menyatakan Muh. Djuraid Hanisong (alm) dan Fatimah. DM (almh) telah wafat;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah obyek sengketa yang telah menjadi empang dan telah membangun 1 (satu) unit rumah panggung terbuat dari kayu yang agak rendah yang tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Muh. Djuraid Hanisong (alm) maupun dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
6. Menyatakan segala dokumen atau surat-surat yang terbit baik berupa sertipikat maupun surat-surat lainnya yang diterbitkan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Muh. Djuraid Hanisong (alm) maupun

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 4992 K/Pdt/2024



- dari Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas obyek sengketa yang telah menjadi empang;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa yang telah menjadi empang dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Para Penggugat, terkecuali 1 (satu) unit bangunan rumah panggung tinggi terbuat dari kayu oleh karena bangunan tersebut milik dari Para Penggugat;
 8. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan atas perkara ini;
 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.430.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
 10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 109/PDT/2024/PT MKS, tanggal 7 Mei 2024 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII, tanggal 26 Januari 2024, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum para Terbanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Mei 2024 kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2023 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 109/PDT/2024/PT Mks *juncto* Nomor 43/PDT.G/2023/PN MII, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malili, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili tersebut pada tanggal 28 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Mei 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 109/PDT/2024/PT.Mks, tanggal 7 Mei 2024;
4. menguatkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 43/Pdt.G/2023/PN.MII, tanggal 26 Januari 2024;
5. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra memori kasasi yang diterima tanggal 5 Juni 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan putusan *judex*

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 4992 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



facti/Pengadilan Negeri Malili dalam putusannya salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa menurut Majelis Hakim Kasasi gugatan Penggugat tidak kabur, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *judex facti*/Pengadilan Negeri;
- Bahwa Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya, sebagai pemilik objek sengketa;
- Bahwa pada pelaksanaan pemeriksaan setempat, kedua belah pihak mengakui bahwa obyek sengketa yang digugat oleh para Penggugat berdasarkan alas hak SHM Nomor 00268 tahun 2017 dengan Surat Ukur Nomor 00272/Lakawali Pantai 2017 sedangkan Para Tergugat mengakui obyek sengketa adalah yang dikuasainya berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 161/Desa Manurung Gambar Situasi Nomor 315/tahun 1981;
- Bahwa sesuai bukti P10 dan P.11 terhadap SHM Nomor 00268 Tahun 2017 telah dilakukan Pengukuran dan Pengembalian dan Penetapan batas oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dalam bukti P.12 berupa Berita Acara Pengukuran Pengembalian dan Penetapan Batas Nomor 01/BABPBN/2019 tanggal 14 Mei 2019;
- Bahwa Berita Acara Pengukuran Pengembalian dan Penetapan Batas Nomor 01/BAPB/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019 merupakan produk Administrasi Negara atau Keputusan Tata Usaha Negara yang berdasarkan Asas *het vermouden van rechmatigheid* atau asas *presumptio iustae causa* (Asas Praduga Sah) yang bermakna bahwa setiap produk administrasi negara harus dianggap sah sampai dapat dibuktikan sebaliknya yang mana tidak ada fakta telah ada putusan pengadilan yang membatalkan atau menyatakan tidak sah terhadap Berita Acara Pengukuran Pengembalian dan Penetapan Batas Nomor 01/BAPB/2019 tertanggal 14 Mei 2019 tersebut dan benar adanya menunjuk pada tanah objek sengketa berdasarkan dari Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00268 Tahun 2017 dengan Surat Ukur Nomor 00272/Lakawali Pantai/2017 Luas 71.995 M² atas nama Muh. Djuraid Hanisong (alm);
- Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah obyek sengketa yang telah menjadi empang dan telah membangun 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 4992 K/Pdt/2024



rumah panggung terbuat dari kayu yang agak rendah yang tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Muh. Djuraid Hanisong (Alm) maupun dari Para Penggugat adalah bertentangan dengan hak orang lain yakni Para Penggugat, bertentangan dengan hukum, serta menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sehingga terkualifikasi Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: BESSE, dan kawan-kawan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan 109/PDT/2024/PT MKS, tanggal 7 Mei 2024 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII, tanggal 26 Januari 2024 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan dan Para Termohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **BESSE**, 2. **ANIAR DJURAID**, 3. **AMAL JAYA**, 4. **TENRI NYILI** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 109/PDT/2024/PT MKS, tanggal 7 Mei 2024 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 43/Pdt.G/2023/PN MII, tanggal 26 Januari 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 4992 K/Pdt/2024



2. Menyatakan sah menurut hukum tanah obyek sengketa seluas 56.882 m² yang telah menjadi empang yang terletak di Desa Lakawali Pantai, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan bagian dari Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00268 tahun 2017 dengan Surat Ukur Nomor 00272/Lakawali Pantai/2017 Luas 71.995 m² atas nama Muh. Djuraid Hanisong (alm) yang merupakan ayah kandung dari Para Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : SHM Nomor 161/Manurung, GS Nomor 315/1981 tanggal 24-11-1981,
- Timur : Sungai,
- Selatan : Sungai,
- Barat : Sungai,

adalah sah milik dan kepunyaan Muh. Djuraid Hanisong (alm) yang saat ini menjadi Milik Para Penggugat;

3. Menyatakan menurut hukum Berita Acara Pengukuran Pengembalian dan Penetapan Batas Nomor 01/BAPB/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019 adalah sah dan mengikat atas obyek sengketa dan berdasarkan dari Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00268 tahun 2017 dengan Surat Ukur Nomor 00272/Lakawali Pantai/2017 Luas 71.995 m² atas nama Muh. Djuraid Hanisong (alm);

4. Menyatakan Muh. Djuraid Hanisong (alm) dan Fatimah. DM (almh) telah wafat;

5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah obyek sengketa yang telah menjadi empang dan telah membangun 1 (satu) unit rumah panggung terbuat dari kayu yang agak rendah yang tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Muh. Djuraid Hanisong (alm) maupun dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

6. Menyatakan segala dokumen atau surat-surat yang terbit baik berupa sertipikat maupun surat-surat lainnya yang diterbitkan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Muh. Djuraid Hanisong (alm) maupun dari Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas obyek sengketa yang telah menjadi empang;



7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa yang telah menjadi empang dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Para Penggugat, terkecuali 1 (satu) unit bangunan rumah panggung tinggi terbuat dari kayu oleh karena bangunan tersebut milik dari Para Penggugat;

8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	: <u>Rp480.000,00+</u>
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001